

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3305/2533

นาย เสริม พงศ์ อรรถพกาญจนา
บริษัท มา โค (ไทยแลนด์) จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 226

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

คำสั่งอันจะถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะคำสั่งที่สั่งก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีอันเป็นประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีเท่านั้น แม้ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีอันเป็นประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีแล้ว เมื่อจำเป็นต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งชี้ขาดตามคำขอของกลุ่มความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่อีก คำสั่งในระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาดังกล่าวก่อนมีคำสั่งชี้ขาดตามคำขอนั้น ย่อมเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเช่นเดียวกัน หลังจากศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษาชี้ขาดตัดสินในประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีแล้ว จำเลยยื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่ ในระหว่างการไต่สวนคำร้องขอพิจารณาใหม่ดังกล่าว ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งในคำแถลงของจำเลยที่คัดค้านคำร้องขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมของโจทก์ว่าการที่ศาลอนุญาตให้โจทก์ระบุพยานเพิ่มเติมนั้นเป็นเพราะพยานเป็นเจ้าหน้าที่เดินหมายของศาล แม้โจทก์ไม่อ้างเป็นพยาน ศาลก็ต้องเรียกพยานดังกล่าวมาเป็นพยานศาลเพราะเป็นพยานสำคัญ คำสั่งเช่นนี้เป็นคำสั่งในระหว่างที่ศาลแรงงานกลางดำเนินการพิจารณาไต่สวนคำร้องขอพิจารณาใหม่ก่อนที่จะมีคำสั่งชี้ขาดอนุญาตให้พิจารณาใหม่หรือไม่ จึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา หากจำเลยจะอุทธรณ์คำสั่งนั้นก็ ต้องโต้แย้งคัดค้านไว้เมื่อศาลมีคำสั่งในคำแถลงดังกล่าววันเดียวกันกับวันที่จำเลยยื่น

คำแถลง ถือว่าจำเลยทราบคำสั่งในวันนั้น และศาลนัดฟังคำพิพากษาหลังวันมีคำสั่งถึง 2 วัน จำเลยจึงมีโอกาสดำเนินการคัดค้านคำสั่งได้ เมื่อไม่ได้ดำเนินการคัดค้าน จำเลยย่อมไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิด ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าคอมมิชชั่นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลแรงงานกลางพิพากษาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2532 ให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 19,500 บาท ค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 6,500 บาท พร้อมดอกเบี้ย และจ่ายค่าชดเชยจำนวน 39,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย กับจ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวน 17,899.20 บาท นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 3 สิงหาคม 2532) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้โจทก์

วันที่ 20 กันยายน 2532 จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่อ้างว่าจำเลยมิได้ตั้งใจที่จะไม่มาศาล มิได้ตั้งใจที่จะไม่ให้การต่อสู้คดีและมิได้ตั้งใจที่จะขาดนัดพิจารณาแต่ประการใด แต่เนื่องจากจำเลยมิได้รับหมายด้วยตนเอง และไม่เคยเห็นหรือพบหรือทราบว่าหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องได้ถูกส่งให้แก่จำเลยหรือได้รับไว้โดยวิธีการอื่นเพราะช่วงเวลาดังกล่าว นายธรรมรงค์ จันทน์เพ็ง ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจแต่ผู้เดียวของจำเลยได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อประกอบธุรกิจให้แก่บริษัท จำเลยเพิ่งมาทราบเมื่อเจ้าพนักงานศาลได้นำหมายแจ้งคำบังคับไปปิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2532 หากจำเลยมีโอกาสดำเนินการต่อสู้คดีแล้วจำเลยจะต้องชนะคดีอย่างแน่นอน เนื่องจากคำฟ้องของโจทก์ไม่มีมูลความจริง จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์กระทำ

ผิดอาญาอย่างร้ายแรงต่อจำเลย หากศาลอนุญาตให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ใหม่ จะทำให้จำเลยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านว่า จำเลยมิได้โต้แย้งคัดค้านว่าคำพิพากษาของศาล แร่งงานกลางไม่ถูกต้อง หรือเป็นไปโดยมิชอบแต่ประการใด คำร้องขอให้พิจารณา ใหม่ จึงขาดหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด จำเลยไม่มีเหตุที่จะขอให้ศาลยกคดี ขึ้นพิจารณาใหม่เพราะคดีนี้มีการส่งหมายโดยชอบ โดยนายสุขสวัสดิ์ แซ่จิว พนักงานของจำเลยเป็นผู้เซ็นรับหมายไว้แทน ข้ออ้างที่ว่าไม่ทราบว่าจะถูกฟ้องเพราะ มิได้รับหมายด้วยตนเอง เนื่องจากกรรมการผู้จัดการของจำเลยเดินทางไปต่าง จังหวัดย่อมรับฟังไม่ได้ จำเลยอ้างว่าจะชนะคดีโจทก์เพราะโจทก์กระทำผิดอาญา อย่างร้ายแรงต่อจำเลยนั้นก็เป็นเพียงการกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอย จึงเป็นการกล่าว อ้างเพื่อหาเหตุที่จะประวิงการบังคับคดีให้เนิ่นนานออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

ระหว่างไต่สวนพยานจำเลยในชั้นขอพิจารณาคดีใหม่ โจทก์ยื่นคำร้องขอยื่น บัญชีระบупยาน ศาลแร่งงานกลางมีคำสั่งอนุญาต ต่อมาวันที่ 25 ตุลาคม 2532 จำเลยยื่นคำแถลงว่า โจทก์ยื่นบัญชีระบупยานไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 88วรรคหนึ่ง ศาลแร่งงานกลางมีคำสั่งในวันเดียวกันว่า การที่ศาลอนุญาตให้โจทก์ระบупยานเพิ่มเติม นั้น เป็นเพราะพยานเป็นเจ้าหน้าที่เดิน หมายของศาล แม้โจทก์ไม่อ้างเป็นพยานศาลก็ต้องเรียกพยานดังกล่าวมาเป็น พยานศาล เพราะถือว่าเป็นพยานสำคัญ

ศาลแร่งงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ถือว่าจำเลยได้รับหมายเรียกและ สำเนาคำฟ้องไว้โดยชอบแล้ว ฟังไม่ได้ว่าผู้จัดการของจำเลยไปธุระต่างจังหวัด ไม่มี เหตุสมควรที่จะอนุญาตยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ให้ยกคำร้องของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "...จำเลยอุทธรณ์ข้อแรกว่าในชั้นไต่สวนคำร้องขอพิจารณาใหม่ โจทก์เพ่งยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกเมื่อจำเลยสืบพยานไปแล้ว มิได้ยื่นก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยไม่อ้างเหตุผลสมควรประการใดที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งระหว่างพิจารณานั้น มิได้จำกัดไว้เฉพาะคำสั่งที่สั่งก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีอันเป็นประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีเท่านั้น แม้ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีอันเป็นประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีแล้ว เมื่อจำเป็นต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งชี้ขาดตามคำขอของกลุ่มความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่อีก คำสั่งในระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาดังกล่าวก่อนมีคำสั่งชี้ขาดตามคำขอนั้น ย่อมเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเช่นเดียวกัน คดีนี้ศาลแรงงานกลางได้มีคำสั่งดังกล่าวภายหลังที่ศาลแรงงานกลางได้มีคำพิพากษาชี้ขาดตัดสินในประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีแล้ว และคำสั่งดังกล่าวนี้เป็นคำสั่งในระหว่างศาลแรงงานกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวนคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยก่อนที่ศาลแรงงานกลางจะมีคำสั่งชี้ขาดอนุญาตให้พิจารณาใหม่ตามคำร้องของจำเลยหรือไม่ ดังนั้น คำสั่งของศาลแรงงานกลางดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา หากจำเลยไม่เห็นด้วย และจะอุทธรณ์คำสั่งนั้นก็ต้องโต้แย้งคัดค้านไว้ คดีนี้ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งในคำแถลงดังกล่าววันเดียวกันกับวันที่จำเลยยื่นคำแถลง ถือว่าจำเลยทราบคำสั่งในวันนั้น และศาลแรงงานกลางนัดฟังคำพิพากษาหลังจากวันมีคำสั่งถึง 2 วัน จำเลยจึงมีโอกาสดังกล่าวที่จะโต้แย้งคัดค้านคำสั่งได้เมื่อไม่โต้แย้งคัดค้านจำเลยย่อมไม่มีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายืน.

(ปรีชา ธนानันท์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ตัน เวทไวย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ